



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA D

75777/2024 - VALDEZ VILLENA, OSCAR ALFREDO s/CAMBIO
DE NOMBRE. **Juzgado 87.**

Buenos Aires,

de 2025. PS

Y Vistos. Considerando:

La resolución de fojas [35](#) en virtud de la cual, se rechazó la demanda de solicitud de adición de apellido promovida por el Sr. Oscar Alfredo Valdez Villena, fue recurrida por el interesado, quien expuso sus quejas a fojas [38/40](#).

A fojas [43/9](#) se expidió el señor Fiscal de Cámara, auspiciando la confirmación del decisorio en tela de juicio,

En el caso, se presentó el señor Oscar Alfredo Valdez Villena de profesión de artista plástico y requiere que se adicione el apellido “de Valmont”; a fin de que quede definitivamente como Oscar Alfredo Valdez Villena de Valmont, en razón del hecho que, según afirma, usaría desde hace más de tres décadas como seudónimo el nombre y apellido “Oscar Valmont” en el ámbito de la profesión mencionada.

Para decidir de la forma como lo hizo, la señora jueza de grado concluyó -luego del análisis del tema sometido a debate y la normativa que lo alcanza- que, si bien se considera acreditado el uso sostenido del seudónimo por parte del requirente en su ámbito laboral y/o artístico, no podía arribarse -a partir de los elementos de prueba colectados- *“a la convicción de que haya alcanzado un nivel de conocimiento generalizado fuera del ámbito en el que se desempeña profesionalmente como para configurar los presupuestos excepcionales que habilitan la admisión del cambio de nombre”*.

Discrepa el apelante con lo decidido, y lo confronta con la norma emergente del artículo 69 del CCyCN,



aportando su propia visión del alcance que -a su entender- tiene dicha normativa, insistiendo con su postura vinculada a la necesidad de adición de su nombre “*para futuras acciones legales cuando el artista no esté presente*”.

Preliminarmente antes de evaluar la procedencia del agravio es del caso remarcar, tal como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cfr. arg. 386 del Código Procesal).

En punto al nombre como atributo se ha señalado que, de un lado, es comprensivo del derecho a ser individualizado, mientras que, de otro lado, tiene también elementos de derecho público, que imponen el deber de llevar el nombre y le otorgan algunos de sus caracteres como el de la llamada inmutabilidad. De allí que su cambio voluntario o caprichoso, atentaría contra el interés social, al facilitar la confusión de los individuos, en contra de los propios intereses de la colectividad, que exigen una individualización cierta y permanente de las personas (cf. CNCiv. Sala G , Expte. N° 64779/2023/CA1 “G., E. s/CAMBIO DE NOMBRE”, noviembre de 2024).

En lo que hace al encuadre legal del asunto, dispone el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación que, mencionado anteriormente, “*El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a: a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad; b) la raigambre cultural, étnica o religiosa; c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad*”.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA D

Como primera aproximación de análisis del tema que nos convoca, se advierte que la regla precisa establece claramente alguno de los supuestos que son apreciados “*justos motivos*” a los fines de obtener el cambio de nombre o apellidos, mientras que el juez interviniente en el reclamo de que se trate, cuenta con facultades para determinar en el caso concreto, y según la prueba producida, si se configura un justo motivo para acceder favorablemente al cambio o supresión de un nombre o apellido.

Así se ha dicho que frente al orden y seguridad que inspira el principio de la inmutabilidad del nombre pueden hallarse otros no menos atendibles que, aun cuando respondan a intereses particulares, puedan merecer la tutela del orden jurídico, siempre que no se conmueva la esencialidad de dicha regla, considerada fundamental en la materia (Cfr. CNCiv. Sala H, Expte. 3868/2019 G., X. S. s/INFORMACION SUMARIA”, 7-10-21).

Luego, la vigencia del principio de la inmutabilidad se impone, al determinar que el cambio de prenombre o apellido solo procede si existieren justos motivos a criterio del juez.

Tal como señala el señor Fiscal de Cámara, la documental adunada a la causa, no aporta ningún elemento que permita considerar acreditado que el seudónimo del actor hubiere adquirido notoriedad fuera del ámbito artístico en el que desarrolla su actividad profesional, al extremo de poder afirmar que resulta públicamente conocido con ese seudónimo en su vida social y de relación en general.

Así las cosas, cierto es que el apelante no ha podido rebatir las conclusiones de la señora jueza “a quo”, en punto a que, más allá de estar acreditado el uso del seudónimo de manera sostenida en su círculo laboral y/o artístico, no puede admitirse -a partir de los elementos de prueba colectados- que haya llegado a un nivel de conocimiento generalizado fuera del mismo.

Al respecto, los elementos aportados a la causa, se ajustaron a documental relativa a publicaciones con el seudónimo “Oscar Valmont” en graficas e internet, facturas



vinculadas a la comercialización de obras artísticas, documentos de Galerías de Arte y un documento del Ministerio de Salud de la Nación, todo cotejable a través del buscador Google.

Empero si bien no hay controversia acerca del hecho que el seudónimo es efectivamente utilizado en el ámbito de la actividad profesional del solicitante, ello no resulta demostrativo -a juicio de los suscriptos- que haya trascendido esa esfera, pese a los dicho del recurrente vinculados a que “sus obras de arte trascendieron los límites del país”.

En este orden de cosas, ciertamente no ha logrado un horizonte distinto fuera del ámbito descripto, que importe la configuración de los presupuestos excepcionales que autorizarían el pedido del cambio de nombre pretendido.

En cuanto a lo argumentado en derredor del hecho que se habrían realizado "los edictos publicados en el Boletín Oficial con fechas: e. 14/01/2025 n° 93159/24 e. 14/02/2025 n°93160/24", y que “cumplido el plazo establecido por el art. 70 CCCN” y no habría surgido oposición alguna a lo solicitado , no resultan fundamentos determinantes a la hora de resolver la cuestión, en tanto el eje central de decisión gira en el caso en la observancia de las exigencias legales para admitir el cambio de nombre peticionado, en particular, “justos motivos”, ya aludidos.

En resumidas cuentas, frente al principio de inmutabilidad del nombre, no se observa la existencia de los justos motivos a los que alude el ordenamiento legal para admitir la petición del accionante, de modo que, compartiendo el temperamento seguido en la instancia de grado y demás fundamentos expuestos por el señor Fiscal de Cámara a los cuales se hace expresa remisión a fin de evitar repeticiones innecesarias, no cabe más que desestimar los agravios sujetos a tratamiento, respecto de los cuales es del caso señalar que, pese al énfasis puesto en el reclamo, apenas reúnen los recaudos exigidos por la norma del artículo 265 del Código Procesal. **ASI SE DECIDE.** Hágase saber que la presente resolución será remitida a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN a los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

finés de su publicación (Acordada CSJN 10/25). Regístrese ,
notifíquese y oportunamente devuélvase.

Gabriel G. Rolleri

Maximiliano L. Caia

Juan Manuel Converset

